南宁市经开区居仁村文化活动中心工程项目“5·30”戏台坍塌较大事故调查报告

发布时间：2020-01-20 08:58　来源：南宁市应急管理局

2019年5月30日上午10时许，南宁经济技术开发区（以下简称经开区）托管的金凯街道办事处（以下简称金凯街道办）居仁村文化活动中心工程项目在浇筑混凝土时发生坍塌较大事故，造成3人死亡、4人受伤，直接经济损失约400万元。

事故发生后，南宁市委、市政府高度重视，自治区党委常委、南宁市委书记王小东立即作出批示，要求全力做好被困人员搜救和伤员的救治工作。针对故频发的情况，各级各部门务必高度重视，举一反三，警钟长鸣，切实绷紧安全生产这根弦，确保人民群众生命财产安全。市长周红波作出批示，要求全力援，组织医务专家全力救治伤员。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，南宁市人民政府批准成立了经开化活动中心工程项目“5•30”戏台坍塌较大事故调查组（以下简称事故调查组），由南宁市应急管理局牵头，南宁市纪委监委、公安局、住建局、总工会和会派员参加，全面负责事故调查工作。同时，邀请南宁市人民检察院派员参加事故调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的现场勘验、调查取证、检测鉴定、专家论证等工作，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位的处理意见，以及加强和改进工作的措施建议。

调查认定，经开区居仁村文化活动中心工程项目“5•30”戏台坍塌较大事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）工程概况。

居仁村文化活动中心工程项目为经开区财政性投资改造工程，位于金凯街道办居仁村，项目总投资178.976164万元，建筑占地面积约4000平方米，建要内容包含戏台、景观廊道、升旗台、文化墙、旧村委楼改造、文化活动楼（地上二层）等。该项目于2018年9月开始施工，10月25日完成基础工程施工，年财政拨款的项目上限控制价不足以完成整个工程，戏台建设停工，2019年4月继续对戏台进行施工。

事发戏台建筑面积约90平方米，建筑高度8.1m。戏台的模板支撑体系搭设高度为4.9m～8.1m，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。事故工人员正在对戏台屋面进行混凝土浇筑。

（二）项目立项及批准情况。

2018年3月29日，经开区管委会批准将居仁村文化活动中心工程项目列入经开区2018年国有资金投资建设项目计划（城建计划）。

2018年6月27日，金凯街道办提交居仁村文化活动中心工程项目建议书。2018年11月6日，经开区财政局审定居仁村文化活动中心工程招标控制价为万元。2018年11月12日，经开区管委会批复同意项目建议书。2019年3月21日，经开区管委会批准将项目的戏台建设列入经开区2019年国有资金投资建（城建计划），计划投资45万元。

居仁村文化活动中心工程项目自2018年9月开工建设至事故发生，未办理建设用地规划许可证、未按规定办理质量监督手续、未取得施工许可证。

（三）相关参建单位及工程组织实施情况。

1．建设单位：金凯街道办，项目负责人为凌峰（男，金凯街道办国土建设经贸站副站长）。

2018年8月28日，金凯街道办向经开区管委会请示，建议由南宁市雅力富建设投资有限责任公司（以下简称雅力富建设公司）负责代建居仁村文化活动2018年9月7日，经开区管委会批复同意了该请示。2018年9月27日，金凯街道办与雅力富建设公司签订《居仁村文化活动中心工程建设项目委托代建协议》，

2．代建单位：雅力富建设公司，项目代表为邹广明，公司类型为有限责任公司（国有独资），是经开区管委会批准设立的有限责任公司，属于经开区业，成立于2015年5月25日，法定代表人为卢国源，持《营业执照》（统一社会信用代码：91450100340351501P），经营范围为城市建设、城市道路与公用设施、城市基础设施、园林绿化业、土地开发业的投资；房地产开发经营（凭资质证经营），房屋租赁等。

3．施工单位：广西东晋建设集团有限公司（以下简称东晋建设公司），公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2010年7月14日，法范飞明，持《营业执照》（统一社会信用代码：914501005594148378），主要经营范围为房屋建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、水利水总承包等；持有《建筑业企业资质证书》（编号为：D245005651），资质等级为建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级、消防设施工程级、建筑装修装饰工程专业承包贰级，有效期至2021年1月6日；持有《安全生产许可证》（编号为：（桂）JZ安许证字〔2012〕000097），有效期至2日。

2018年9月5日，经开区建设发展局以随机抽取方式，确定东晋建设公司为居仁村文化活动中心工程第一中标候选人。2018年9月11日，经开区建设发建设公司出具中标通知书。

经查，东晋建设公司中标后，将工程转包给了张高龙、张勇胜（两人与东晋建设公司均无劳动聘用关系）。张高龙掌管工程财务，张勇胜负责组织施工后将主体工程以280元/平方米的价格交由潘荣健（与东晋建设公司无劳动聘用关系）具体组织劳务队组施工。

为完善手续，在基础工程施工已完成的情况下，2018年12月14日，金凯街道办、雅力富建设公司与东晋建设公司补签《居仁村文化活动中心工程同》，合同约定东晋建设公司在居仁村文化活动中心工程项目的项目经理为宋雪聘。2019年1月16日，东晋建设公司与张勇胜补签《项目经理部管理责任协勇胜作为居仁村文化活动中心工程项目现场负责人。

东晋建设公司从2018年9月项目开工建设至事故发生，未派出本公司施工管理人员到施工现场进行管理和检查，只有张勇胜在现场进行管理。工程款由公司转账至东晋建设公司账户，东晋建设公司将工程款扣除管理费和税费后通过公司财务人员陆玮的私人账户转至张高龙的私人账户，张高龙再将部分工程勇胜的私人账户。

4．监理单位：南宁市鑫帅建设监理有限责任公司（以下简称鑫帅监理公司），公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于1997年1月29表人为林宏基，注册资本300万元人民币，持《营业执照》（统一社会信用代码：91450102708600618H），主要经营范围为房屋建筑工程、市政公用工程、化工石油工程的监理业务；持有《工程监理资质证书》（编号为：E145000162），资质等级为房屋建筑工程监理甲级、冶炼工程监理甲级、市政公用级，有效期至2023年11月27日；持有《工程监理资质证书》（编号为：E245000169），资质等级为化工石油工程监理乙级，有效期至2024年1月2日。

2018年5月7日，金凯街道办班子集体研究，确定经开区定点单位鑫帅监理公司为居仁村文化活动中心工程项目监理单位。2018年10月1日，金凯街道建设公司发出《关于确认居仁村文化中心工程施工、监理、检测等单位的函》，建议由鑫帅监理公司作为居仁村文化中心工程监理单位、南宁市大大居建筑任公司作为项目的检测单位。2018年12月28日，雅力富建设公司与鑫帅监理公司签订《居仁村文化活动中心工程监理合同》，合同约定鑫帅监理公司在居动中心工程项目的总监理工程师为申会科。

经查，鑫帅监理公司未派出本公司监理人员到项目履职，实际承揽居仁村文化活动中心工程监理业务的人员为温源，温源与鑫帅监理公司无劳动聘用关无监理相关资格证书，且长期挂靠该公司。温源以鑫帅监理公司名义承揽居仁村文化活动中心工程监理业务后，从2018年10月下旬开始，温源派其聘请的鑫帅监理公司无劳动聘用关系，无监理相关资格证书）在施工现场监理。

5．设计单位：广西臻宇建筑规划设计有限公司（以下简称臻宇设计公司）公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），成立于2010年12月17日，为唐金鹏，注册资本300万元人民币，持《营业执照》（统一社会信用代码：914501035667785160），经营范围为建筑类设计、城镇规划设计、市政工程景观设计、钢结构设计等；持有《工程设计资质证书》（编号为：A245009747-6/4），资质等级为风景园林工程设计专项乙级、建筑行业（建筑工程）乙至2024年6月6日。2019年4月25日，臻宇设计公司更名为广西沃森工程设计有限公司（以下简称沃森设计公司）。

2018年6月5日，金凯街道办与臻宇设计公司签订《居仁村文化中心工程设计合同》，设计项目负责人为伍哲陶。

6．检测单位：南宁市大大居建筑科技有限责任公司，营业范围包括工程技术开发、建筑工程检测等，法定代表人为谢云彪。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过。

2019年5月30日9时许，居仁村文化活动中心工程项目劳务队负责人潘荣健带领工人潘永育、潘荣坡、潘永芳、李国喜、李丽荣及混凝土泵车操作工陈戏台屋面进行混凝土浇筑，施工作业时无建设单位、代建单位、施工单位、监理单位人员在场，张高龙、张勇胜、温源、梁嘉健也均不在场。当天上午10时屋顶东侧一根柱子在浇筑混凝土时发生爆模，造成混凝土下漏，潘荣健指挥潘永芳、李丽荣用模板进行封闭，封闭完后潘永芳爬上屋顶继续浇筑混凝土，李地面，此时，除李丽荣外，潘荣健等6人都在屋顶作业。不到2分钟，戏台屋面突然往东倾斜，随后木模板支撑体系失稳发生整体坍塌。

（二）人员伤亡和经济损失。

事故导致潘永育、潘荣坡、陈国懂等3人死亡，潘荣健、潘永芳、李国喜等3人重伤，李丽荣轻伤。事故造成直接经济损失约400万元。

（三）应急救援处置情况。

事故发生后，居仁村村委人员立即用电话向金凯街道办凌峰报告。10时30分左右，金凯街道办负责人及凌峰到达事故现场并通知代建、施工、监理单赶赴现场。南宁市公安、消防、卫生、应急、住建等部门和经开区管委会、雅力富建设公司、东晋建设公司、鑫帅监理公司的相关人员先后赶到现场，开展

接到事故报告后，南宁市委常委、常务副市长张文军立即赶至事故现场指挥事故救援及善后处置工作，在现场成立了由南宁市应急管理局、住建局和会、江南区政府等有关单位负责同志组成的事故调查处置工作组，分头开展工作。至当天下午15时15分，被困人员全部救出，伤员及时送往医院救治，死时送往殡仪馆。

三、事故直接原因

经调查认定，事故的直接原因是戏台模板支撑体系搭设不符合规范要求，稳定性不足；对戏台屋面浇筑混凝土时采用不合规的工艺工法，增加了施工荷大侧压力；发生爆模后处置不当，最终导致戏台模板支撑体系整体失稳坍塌。具体分析如下：

（一）戏台模板支撑体系搭设情况。经勘验，戏台建筑高度为8.1m，建筑面积为90平方米，采用木模板支撑体系，搭设高度为4.9m～8.1m。木支撑立标，实测大部分为3.5cm～5cm；水平连接杆缺失，且支撑体系横向抱柱拉结使用木枋和铁钉连接，导致支撑体系稳定性不足。

（二）混凝土浇筑情况。经询问现场目击证人，戏台施工违规采用梁板柱同时浇筑的工艺，增加了施工荷载；在浇筑戏台斜屋面时又采用了单侧浇筑混方法，产生较大侧压力，致使模板支撑体系整体失稳坍塌。

（三）发生爆模后的处置情况。经询问现场施工人员及目击证人，劳务队负责人在发生爆模后，没有立即组织施工人员紧急撤离现场，而是指挥工人对简单处理后，继续组织施工人员浇注混凝土，最终导致事故发生。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）雅力富建设公司。未严格执行工程建设标准规范，对施工单位和监理单位缺乏有效监管，对项目经理、总监理工程师未到岗履职未采取相应处理建设主管部门报告，未督促施工、监理单位落实安全生产责任，保证建筑工程安全生产①。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款族自治区建筑工程安全生产管理办法》第五条、《南宁经济技术开发区建设项目管理办法（试行）》第十九条的相关规定。

（二）东晋建设公司。违法将全部工程转包给不具备资质的个人施工②；未履行施工单位安全生产职责，施工现场未建立安全生产规章制度，备案的项岗履职，施工现场未配备具有相应资质的人员对项目进行管理，安排不具备执业资格的非公司人员履行项目管理职责，致使施工现场盲目组织施工，项目安③；未制定施工现场生产安全事故应急救援预案④；未编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案，未按照危险性较大的分部分项工程管理规定管理项照工程设计图纸施工⑥；主要建筑材料未经检验合格擅自使用⑦；未对现场作业人员进行安全生产教育和培训⑧。其行为违反了《建筑工程施工发包与承认定查处管理办法》第八条第（一）项，《建设工程安全生产管理条例》第二十一条、第二十三条、第四十九条，《危险性较大的分部分项工程安全管理规第一款、第十七条第二、三款，《建设工程质量管理条例》第二十八条第一款，《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》第二十二条第一款，《中华人民生产法》第二十五条第一款的相关规定。

（三）鑫帅监理公司。未履行监理职责，允许个人以公司的名义承担工程监理业务⑨；未依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件实施监理，没有较大的分部分项工程安全监理制度，对危险性较大的分部分项工程施工方案没有提出编制审查要求，对不符合标准搭设的模板支撑系统，既不制止，也不报危险性较大的分部分项工程施工实施进行专项巡视检查，现场施工监管缺失⑪。其行为违反了《建设工程质量管理条例》第三十四条第二款、《建设工程安条例》第十四条第二款、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条的相关规定。

（四）臻宇设计公司（现更名为沃森设计公司）。未在设计文件中注明涉及危险性较大的分部分项工程的重点部位和环节，未提出保障危险性较大的分周边环境安全和工程施工安全的意见⑫。其行为违反了《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第六条第二款规定。

①《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款：“生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期查，发现问题的，应当及时督促整改。”

《广西壮族自治区建筑工程安全生产管理办法》第五条：“建设、勘察、设计、施工、监理、施工图审查、检测等建筑工程参建单位及其人员，应当遵有关法律、法规和规章的规定，严格执行工程建设标准规范，保证建筑工程安全生产，并依法承担相应的安全生产责任。”

《南宁经济技术开发区建设项目管理办法（试行）》第十九条：“建设项目实施由业主作为责任单位全过程监督管理，现场代表是项目管理的第一责任人

②《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第八条第（一）项：“.....（一）承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的；”

③《建设工程安全生产管理条例》第二十一条：“施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好录。

施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。”

第二十三条第一款：“施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。”

④《建设工程安全生产管理条例》第四十九条：“施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。”

⑤《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条第一款：“施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。”

第十七条第二、三款：“项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改。

施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。”

⑥《建设工程质量管理条例》 第二十八条第一款：“施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得偷工减料。”

⑦《广西壮族自治区建设工程质量管理条例》第二十二条第一款：“对工程中使用的主要建筑材料、构配件、设备，施工单位必须送具有相应资格的验、测试合格后方可使用。使用进口的建筑材料、构配件、设备的，必须符合国家有关标准，并持有商检部门签发的商检合格证书。”

⑧《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育的从业人员，不得上岗作业。”

⑨《建设工程质量管理条例》第三十四条第二款：“禁止工程监理单位超越本单位资质等级许可的范围或者以其他工程监理单位的名义承担工程监理业程监理单位允许其他单位或者个人以本单位的名义承担工程监理业务。”

⑩《建设工程安全生产管理条例》第十四条第二款：“工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。”

⑪《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十八条：“监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施专项巡

⑫《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第六条第二款：“设计单位应当在设计文件中注明涉及危大工程的重点部位和环节，提出保障工程周边工程施工安全的意见，必要时进行专项设计。”

（五）金凯街道办国土建设经贸站。作为居仁村文化活动中心工程项目的属地监管单位，落实安全生产监督检查责任不力，对居仁村文化活动中心工程员、监理人员的资质没有认真检查，对项目经理、监理人员、安全员不到位的问题没有及时采取有效措施制止和纠正，对施工现场的混乱现象和安全隐患没的整改措施，听之任之。

（六）金凯街道办。作为属地管理单位，落实安全生产属地监管责任不到位，督促国土建设经贸站开展安全生产监督检查工作不力。同时，作为居仁村心工程项目的建设单位，未按规定办理项目开工所需的相关手续就违规开工建设；在2018年8月取得设计单位盖章出具的施工图设计文件后未经施工图审查格即用于施工；未督促参建各单位落实安全生产责任，未检查发现施工现场存在的混乱现象和安全隐患。

（七）经开区建设发展局。作为经开区建设主管部门，落实安全生产行业监管责任不力，领导、督促抓好本部门安全生产工作不到位，组织、督促开展全生产检查、隐患排查工作不彻底，对居仁村文化活动中心工程项目在未办理《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、安全监督和质量监督手规开工建设的行为，未采取有效措施制止及纠正。对定点施工单位和监理单位管理不严，对居仁村文化活动中心工程层层转包，没有资质的人员承接工程施进行检查和纠正。

（八）经开区管委会。落实安全生产工作部署和要求不到位，组织开展安全生产检查、隐患排查工作不力，对经开区建设发展局、金凯街道办、雅力富单位落实安全生产责任监督检查不力，对居仁村文化活动中心工程项目在未办理《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》、安全监督和质量监督违规开工建设以及工程建设过程中各种违法行为失察。

五、调查发现的其他问题

（一）根据东晋建设公司财务人员陆玮的账目往来及询问记录，2018年8月1日—2019年5月31日期间，东晋建设公司扣除挂靠管理费后转账至张高龙工程款约为467.76万元，张高龙转账给张勇胜工程款227.50万元用于实际施工、建筑材料采购等。东晋建设公司涉嫌持续将承包的工程转给张高龙个人施工

（二）根据金凯街道办与鑫帅监理公司相关人员的询问记录，鑫帅监理公司涉嫌多次允许温源个人以鑫帅监理公司的名义在经开区承揽工程监理业务。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）建议由司法机关追究刑事责任的人员（6人）。

1．潘荣健，居仁村文化活动中心工程项目劳务队负责人。在浇筑混凝土发生爆膜后，未立即组织施工人员紧急撤离现场，违章指挥施工人员继续施工生负有直接责任。涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关依法进行处理。

2．张高龙，居仁村文化活动中心工程项目实际承揽人。不具备相应资质，违法承揽工程。涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关依法进行处理。

3．张勇胜，居仁村文化活动中心工程项目施工现场实际负责人。因涉嫌构成重大责任事故罪，于2019年7月5日被南宁市检察机关批准逮捕。

4．梁嘉健，居仁村文化活动中心工程项目施工现场实际监理员。因涉嫌构成重大责任事故罪，于2019年7月5日被南宁市检察机关批准逮捕。

5．温源，居仁村文化活动中心工程项目监理业务实际承揽人、项目监理负责人。不具备相应资质，违法承揽工程监理业务，安排无相应资质的人员履员职责，对事故发生负有管理责任。涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关依法进行处理。

6．范飞明，东晋建设公司法定代表人、总经理。不履行安全生产主体责任，违法将居仁村文化活动中心工程项目转包给不具备施工资质的个人，施工安全管理人员进行施工管理。对事故发生负有责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送司法机关依法处理。

（二）对有关企业责任人员处理建议（3人）。

7．林宏基，鑫帅监理公司法定代表人。不履行安全生产主体责任，允许社会自然人温源以公司的名义承揽居仁村文化活动中心工程项目工程监理业务不按规定配备相应资质的人员进行监理，导致现场施工监管缺失。对事故发生负有责任，建议由南宁市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

8．邹广明，雅力富建设公司工程管理部土建工程师，雅力富建设公司派驻居仁村文化活动中心工程项目代表。未检查发现施工单位转包、监理单位挂村文化活动中心工程项目施工人员、监理人员的资质没有认真检查，对项目经理、监理人员、安全员不到位的问题未及时采取有效措施制止和纠正；对施工现象和安全隐患未提出有效的整改措施。对事故发生负有责任，建议由用人单位按有关规定予以辞退。

9．伍哲陶，臻宇设计公司技术总工，居仁村文化活动中心工程项目设计负责人。出具的设计文件未注明涉及危大工程的重点部位和环节，未提出保障边环境安全和工程施工安全的意见。对事故发生负有责任，建议建设行政主管部门依法吊销其《一级注册建筑师注册证书》。

（三）建议给予党纪政务处分的人员（11人）。

10．陈相文，群众，雅力富建设公司工程管理部副经理，负责项目的施工质量监督、施工安全管理。履行施工安全监督管理职责不到位，对居仁村文化程建设施工存在的各种违法问题未及时采取有效措施制止和纠正，对施工现场的混乱现象和安全隐患没有提出有效的整改措施。对事故发生负有直接责任，务记大过处分。

11．支清晓，群众，雅力富建设公司副总经理，分管居仁村文化活动中心工程项目。工作失职，未认真履行安全生产监督管理职责，未按规定对居仁村心工程项目开展安全监督检查，未能及时发现和纠正居仁村文化活动中心工程建设施工存在的各种违法问题和安全隐患。对事故发生负有重要领导责任，建记过处分，并责令其向经开区管委会作出书面检查。

12．卢国源，中共党员，雅力富建设公司董事长、总经理、法定代表人。未认真贯彻落实国家有关安全生产政策和法律法规，严格执行工程建设标准规定督促检查内设机构履行职责，对内设机构在居仁村文化活动中心工程建设项目安全管理混乱问题失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予党内警告警告处分，并责令其向经开区党工委作出书面检查。

13．凌峰，中共党员，金凯街道办国土建设经贸站副站长，金凯街道办派驻居仁村文化活动中心工程项目现场负责人。落实安全生产监督检查责任不力文化活动中心工程项目施工人员、监理人员的资质没有认真检查，对项目经理、监理人员、安全员不到位的问题没有及时采取有效措施制止和纠正，对施工现象和安全隐患没有提出有效的整改措施，听之任之。对事故发生负有直接责任，建议给予留党察看1年处分，政务撤职处分，并责令其向金凯街道办党工检查。

14．卢宝建，群众，金凯街道办国土建设经贸站站长。落实安全生产监督检查责任不力，对居仁村文化活动中心工程建设施工存在的各种违法问题和安时采取有效措施制止和纠正。对事故发生负有直接责任，建议给予政务记大过处分，并责令其向金凯街道办作出书面检查。

15．周涛进，中共党员，金凯街道办党工委委员、办事处副主任。落实安全生产责任不力，对项目工程落实安全生产各项制度监督检查不够；未能发现村文化活动中心工程建设施工存在的各种违法问题和安全隐患。对事故发生负有领导责任，建议给予党内严重警告处分，政务记过处分，并责令其向经开区书面检查。

16．叶祖莲，中共党员，2016年5月至2019年5月任金凯街道办党工委副书记、主任，2019年5月17日任那洪街道办党工委副书记、街道办主任。叶祖凯街道办党工委副书记、主任期间，落实金凯街道办安全生产第一责任人的责任不力，对安全生产部署和监督检查不够，未采取有效措施制止及纠正居仁村心工程建设施工存在的各种违法问题和安全隐患。对事故发生负有主要领导责任，建议给予党内警告处分，政务警告处分，并责令其向经开区党工委作出书

17．廖超接，中共党员，金凯街道办党工委书记，负责金凯街道办党工委的全面工作。对居仁村文化活动中心工程项目安全方面的监督检查不认真，对行安全监管职责不认真失察。对事故发生负有主要领导责任，建议给予党内警告处分，并责令其向经开区党工委作出书面检查。

18．黄海峰，群众，经开区建设发展局基建科科长。未认真落实行业安全生产监督管理职责，对定点施工单位和监理单位的管理考核不到位，对居仁村心工程的监督管理缺失，从未到过居仁村文化活动中心工程项目现场开展监督检查工作。对事故发生负有直接责任，建议给予政务记过处分，并责令其向经作出书面检查。

19．陈春明，群众，经开区建设发展局副局长，分管建筑安全工作。未认真落实行业安全生产监督管理职责，对定点施工单位和监理单位的管理考核不仁村文化活动中心工程的监督管理缺失，对下属职能科室履行安全监管职责不到位等问题失察。对事故发生负有领导责任，建议给予政务警告处分，并责令管委会作出书面检查。

20．何建汇，中共党员，经开区建设发展局局长。未认真落实行业安全生产监督管理职责，对定点施工单位和监理单位的管理考核不到位，对居仁村文工程的监督管理缺失，对项目建设存在的各种违法问题和安全隐患未及时采取有效措施制止和纠正。对事故发生负有领导责任，建议给予党内警告处分，分，并责令其向经开区党工委作出书面检查。

（四）建议给予书面检查的人员（2人）。

21．李彤彤，中共党员，金凯街道办党工委副书记、街道办主任。对金凯街道办的安全生产负有第一责任人的职责。考虑到李彤彤在2019年5月20日才办工作，事故发生时对居仁村文化活动中心工程项目不了解，为吸取教训，建议责令其向经开区党工委作出书面检查。

22．廖勇，中共党员，经开区党工委委员、管委会副主任，负责经开区城市建设、行政审批等工作和分管经开区建设发展局、雅力富建设公司等部门。产主体责任不力，对经开区建设发展局、雅力富建设公司的监督管理不到位，对居仁村文化活动中心工程建设多方面违法违规问题失察。对事故发生负有领议进行批评教育，并责令其向经开区党工委作出书面检查。

（五）建议给予行政处罚的单位。

23．雅力富建设公司。对事故发生负有责任，建议由南宁市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

24．东晋建设公司。对事故发生负有责任，建议由南宁市应急管理局依法给予罚款的行政处罚；由发证机关吊销其《建筑业企业资质证书》D245005651）。

25．鑫帅监理公司。对事故发生负有责任，建议由南宁市应急管理局依法给予罚款的行政处罚；由发证机关吊销其《工程监理资质证书》E145000162）。

26．沃森设计公司（原臻宇设计公司）。对事故发生负有责任，建议由南宁市应急管理局依法给予罚款的行政处罚。

（六）其他建议。

1．宋雪聘作为居仁村文化活动中心工程项目的项目经理，未到岗履行职责，建议由发证机关依法吊销宋雪聘的《二级建造师注册资格》。

2．申会科作为居仁村文化活动中心工程项目的总监理工程师，未到岗履行职责，建议由发证机关依法吊销申会科的《总监理工程师证书》。

3．建议南宁市综合执法局对东晋建设公司涉嫌多次将承包的工程转给张高龙个人施工、鑫帅监理公司涉嫌多次允许温源个人以鑫帅监理公司的名义在工程监理业务等违法行为依法进行查处。

4．建议责令金凯街道办国土建设经贸站向金凯街道办作出书面检查；建议责令金凯街道办向经开区党工委作出书面检查；建议责令雅力富建设公司向委作出书面检查；建议责令经开区建设发展局向经开区党工委作出书面检查；建议责令经开区管委会向南宁市人民政府作出书面检查。

七、事故防范措施建议

南宁市经开区居仁村文化活动中心工程项目“5•30”戏台坍塌较大事故暴露出有关政府及部门对安全生产工作重视不够，对安全隐患整治不彻底，有关位无视安全生产、转包工程、违章施工等问题。针对事故暴露出的问题，为深刻吸取事故教训，杜绝类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）进一步树牢安全发展理念。各级政府和有关部门要牢牢把握工程施工领域安全生产工作的特殊性和复杂性，认真领会习近平总书记、李克强总理点领域安全生产的重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识。

（二）进一步加强建筑施工行业领域安全监管工作。住建部门要采取重点检查、突击检查、暗察暗访等多种方式，加大对建筑施工领域的执法检查力度厉打击和查处建设施工领域安全生产非法违法行为，对发现的违法违规行为，严格按照《安全生产法》等法律法规采取现场处理、责令整改、行政处罚、行

法措施，特别是对施工企业无相关资质证书和安全生产许可证非法从事建筑活动，超越资质范围承办、违法分包、转包工程，随意压缩工程项目建设合理期、抢进度等非法违法的要严格落实查封、扣押、吊销证照和停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任等执法措施，形成高压严管态势。

（三）进一步建立健全安全生产管理制度和责任制。依法依规督促企业建立健全全员安全生产责任制，推动企业结合实际建立完善并严格落实安委会制核制度、例会制度、例检制度、岗位事故隐患排查治理制度、安全教育培训制度、外包工程管理制度、应急救援和信息报告制度等一系列责任制的落实。要工、监理、劳务分包单位依法履职，重点检查施工、监理等单位是否按合同规定配备项目安全及技术管理人员，施工单位项目经理、技术总工、安全员和监总监是否到位履职，施工企业是否落实负责人及项目负责人施工现场带班制度。

（四）进一步落实企业安全生产主体责任。各生产经营单位要深刻吸取事故教训，建设单位、施工单位、监理单位要认真履行法定安全生产职责，严格产法律法规，坚决杜绝非法违法转包、分包，资质挂靠，开工手续不完备组织施工行为。要严格模板工程等危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制、和执行。要加强施工现场安全管理，对从业人员要按规定进行安全教育培训和安全技术交底。

（五）加大事故查处力度，强化事故责任追究。各有关部门要严格按照《生产安全事故报告和调查处理条例》有关规定，严肃查处建筑生产安全事故，故单位和责任人员的责任，涉嫌犯罪的，严格按照《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》规定，依法任。对因工作不力、失职渎职导致非法违法行为得不到有效查处的监管人员要依法依纪严肃问责。

版权所有：南宁市应急管理局

地址：南宁市双拥路48号 传真:0771-5512925　联系方式：0771-5583555

桂ICP备19007825号　　网站标识：4501000038

网站地图